



PUTUSAN
Nomor 36 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD AKMAL KASATRIA, bertempat tinggal di Sakura Nomor 45 RT. 13 RW. 21, Kelurahan Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KUNARYATI, bertempat tinggal dahulu di PD. Bambu, Gang Gotong Royong RT. 15 RW. 2, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sekarang di Komplek Mutiara Pluit Blok F 5 Nomor 27, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soewandi Muljo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Soewandi Muljo, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Manukan Rejo X Blok 4D Nomor 8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;
Termohon Kasasi;

D a n

NINIK KARMINI, bertempat tinggal di Jalan Klampis Semalang 6/4, Kota Surabaya;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas:
 - Tanah dan bangunan milik Para Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Kelurahan Karah, Gambar situasi Tanggal 3-11-1988 Nomor 6689/1988 Luas 276 m² yang terletak di Ketintang Permai Blok BD Nomor 12, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Karah atas nama pemegang hak Edy Kuncoro;
 - Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di PD. Bambu Gang Gotong Royong RT. 15 RW. 2, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berhak daripadanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 86/Kelurahan Karah, Gambar Situasi Tanggal 3-11-1988 Nomor 6689/1988 Luas 276 m² yang terletak di Ketintang Permai Blok BD Nomor 12, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wonocolo, Kelurahan Karah atas nama Pemegang Hak Edy Kuncoro kepada Penggugat;
5. Menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama antara Turut Tergugat dengan Tergugat tentang penjualan rumah Ketintang Permai Blok BD Nomor 12, Surabaya, pada tanggal 7 April 2015 dibatalkan menurut hukum atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
6. Menyatakan kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum, untuk itu Tergugat dihukum membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus (lumpsum) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Kompetensi relatif;
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- III. Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Putusan Nomor 741/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 25 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ditaksir sebesar Rp1.267.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 255/PDT/2021/PT SBY tanggal 29

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2023



April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN.Sby *juncto* Nomor 741/Pdt.G/2020/PN.Sby *juncto* Nomor 255/PDT/2021/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 255/PDT/2021/PT.SBY tanggal 29 April 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 741/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 25 Januari 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara seluruhnya sebagaimana surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam register Nomor 741/Pdt.G/2020/PN.Sby;

Atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2021 kontra memori kasasi tanggal 5 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR;

Bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di Surabaya, demikian pula Turut Tergugat hanya berdomisili di Surabaya akan tetapi bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Bahwa dengan demikian sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar nomor 3 (tiga) dengan pertimbangan tidak perlu dicantumkan cukup menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2002 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2023



tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMMAD AKMAL KASATRIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD AKMAL KASATRIA**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 255/PDT/2021/PT SBY tanggal 29 April 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 741/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 25 Januari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt/2023